



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 7004 + 7005/2024 di R.G., promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto

da

Parte_1

con gli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado, domicilio eletto in Milano, via Borgogna n. 3,

OPPONENTE

contro

Controparte_1 ,

rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Iacona, domicilio eletto in Milano, via Mameli n. 20,

OPPOSTO

e contro

CP_2

rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado, domicilio eletto in Milano, via Borgogna n. 3,

OPPOSTA

con la chiamata in causa di

CP_3



rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n.

1,

TERZO CHIAMATO

e da (quanto al fascicolo riunito n. 7005/2024 R.G.)

CP_2

OPPONENTE

contro

Controparte_1

Parte_1

OPPOSTI

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 interponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1043 – 5344/2023 R.G. e il pedissequo atto di precetto in forza del quale il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, su ricorso di CP_4 le intimava il pagamento di euro 8.249,63 a titolo di TFR.

Il procedimento veniva incardinato al n. 7004/2024 R.G. e assegnato alla scrivente.

Par eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e l'erroneità dell'importo portato dal decreto.

Svolgeva domanda di garanzia nei confronti di CP_2 e di chiamata di terzo verso CP_3

La società opponente rappresentava che il TFR oggetto del D.I. veniva versato al Fondo di Tesoreria CP_3 nella misura inferiore di € 7.648,53 rispetto a quella indicata nel ricorso monitorio e che, quindi, vi era stato un errore nella Certificazione Unica da parte di CP_2 la quale, inoltre non era riuscita ad attivare la procedura di anticipazione e successiva compensazione, trovandosi in una situazione di incapienza.

Nelle more, Par provvedeva al pagamento in favore del signor CP_4 della somma inferiore ritenuta dovuta, nonché delle spese liquidate con il D.I. opposto e delle competenze di precetto.



Si costituiva ritualmente **CP_4** contestato le difese avversarie e chiedendo l'integrale conferma del decreto opposto.

Si costituiva **CP_3** rappresentando di avere provveduto al pagamento del TFR.

CP_2 invece, non si costituiva nel giudizio n. 7004/2024 R.G. e ne veniva dichiarata la contumacia

Con separato ricorso, anche **CP_2** interponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo suindicato, convenendo in giudizio **CP_4** e **Parte_1**

La causa, rubricata al n. 7005/2024 R.G. e inizialmente assegnata ad altro giudice, veniva riassegnata alla scrivente che procedeva alla riunione dei due procedimenti, con contestuale sospensione della provvisoria esecuzione del decreto per motivi di opportunità, come concordemente chiesto da tutte le parti.

Ciò posto, non è contestato in causa che il sig. **CP_1** abbia lavorato per **CP_2** dal 2 luglio 2018 al 15 ottobre 2023.

In precedenza, dal 16 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023, egli aveva lavorato per **Parte_1** rapporto cessato per dimissioni.

Dal 2018 al 31 Maggio 2023 **CP_2** ha provveduto al versamento della contribuzione per il TFR al "Fondo di Tesoreria".

Per il periodo successivo, il sig. **CP_1** ha invece optato per un Fondo Complementare; la relativa contribuzione per il TFR è stata dunque versata a tale diverso fondo.

È pacifico che, con valuta 3 settembre 2024, **CP_3** abbia provveduto al pagamento del TFR dovuto dal Fondo di Tesoreria nella misura di euro 7.523,75 (docc. 3 e 4 **CP_3**).

L' **CP_5**, tuttavia, non è colpevole del ritardo nel pagamento essendo invece stata **CP_2** ad attivarsi solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.

Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, risultando, per di più, emesso per la maggior somma di euro 8.249,63.

Pertanto, non può dubitarsi che l'erronea indicazione dell'importo non sia ascrivibile al lavoratore bensì a errore materiale commessa da **CP_2** (società ultima datrice di lavoro del sig. **CP_4** cessionaria di **Par** nella predisposizione della Certificazione Unica e che la somma



ingiunta sia stata correttamente indicata al lordo anziché al netto, come da consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. ord. n. 8517/2023 *ex multis*).

Quanto a ^{Par} è da ritenere soggetto certamente legittimato in causa, non risultando la citata pronuncia di legittimità n. 11536/2019 - richiamata dalla difesa della società a supporto della tesi contraria - conferente con il caso concreto. Peraltro, avendo CP_3 provveduto al pagamento, non occorre valutare il profilo della manleva invocata tanto nei confronti dell' CP_5 che di CP_2

Quanto alle spese di lite, CP_2 va condannata alla rifusione di quelle sostenute dal sig. CP_4 e da CP_3 possono essere compensate quelle di ^{Par} a maggior ragione tenuto conto che le due società – malgrado la domanda in garanzia svolta da una nei confronti dell'altra – risultano difese dalle medesime procuratrici.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna CP_2 al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_4 e da CP_3 liquidate, per ciascuna parte, in euro 3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA; compensa le spese quanto a Parte_1
- 3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Milano, 12/03/2025

Il giudice
Francesca Saioni